



Comune di Monterotondo

Deliberazione Consiglio Com.le
Convocazione Prima

Atto n. 90 del 22/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2024.

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 09.11 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale, in seguito a determinazione del Presidente e previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di regolamento. Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti ed assenti i signori di seguito indicati:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Bavaro Michele	Consigliere	NO
Caleca Daniela	Consigliere	SI
Capobianco Angelo	Consigliere	SI
Casu Angelo	Consigliere	SI
Cenciarelli Giuseppe	Consigliere	NO
D'Angelo Donato	Consigliere	NO
Di Andrea Marco	Consigliere	NO
Di Sabatino Lucia	Consigliere	NO
Di Ventura Simone	Consigliere	SI
Donnarumma Vincenzo	Presidente del Consiglio	SI
Federici Fabio	Consigliere	NO
Felici Claudio	Consigliere	SI
Garofoli Matteo Gaetano	Consigliere	NO
Giacomoni Elisa	Consigliere	SI
Giacomozzi Gabriele	Consigliere	SI
Maceratesi Daniele	Consigliere	SI
Mancini Claudia	Consigliere	SI
Mirandi Francesco	Consigliere	SI
Palombi Attilio	Consigliere	SI
Petrocchi Simone	Consigliere	SI
Pieretti Alessia	Consigliere	SI
Segnalini Daniele	Consigliere	SI
Sestili Giuliana	Consigliere	SI
Valle Luisa	Consigliere	NO

PRESENTI n.17

ASSENTI n.8

Presiede il Sig. Donnarumma Vincenzo nella qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Generale Michele Smargiassi, incaricato della redazione del verbale.

Deliberazione n. del

Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri (Bavaro, Caleca, Capobianco, Casu, Cenciarelli, D'Angelo, Di Sabatino, Di Ventura, Donnarumma, Felici, Giacomoni, Giacomozzi, Maceratesi, Mancini, Mirandi, Palombi, Petrocchi, Pieretti, Segnalini, Sestili) ed assenti n. 4 Consiglieri (Di Andrea, Federici, Garofoli, Valle);
di seguito

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio avv. Marcella Rossi

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 euro;

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

VISTE le linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, elaborate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

DATO ATTO CHE:

- l’articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28-09-2017 con deliberazione del Consiglio comunale n. 49;

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

- il Comune di Monterotondo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione Società	Principali servizi prestati	Percentuale capitale sociale posseduto
ACEA ATO 2 S.p.a.	Gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell’ambito territoriale 2 Lazio centrale – Roma.	0,000003%

FATTO PRESENTE che la suddetta Società è una Società per azioni che ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue regolata da una Convenzione di Cooperazione per la disciplina dei rapporti tra gli enti locali ricadenti nell' ATO 2 ai fini del S.I.I.;

- che l'Autorità d'Ambito dell'AT02 connessa alla Convenzione di Cooperazione è costituita dalla Conferenza dei Sindaci di tutti i Comuni dell'ATO coordinata dal Sindaco della città metropolitana. Alla Conferenza dei Sindaci sono affidate le decisioni di indirizzo, di pianificazione, di programmazione, di controllo e tariffarie;

DATO ATTO che la suddetta persegue un pubblico interesse ed è da considerarsi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Monterotondo e che l'attività di ACEA ATO 2 ha ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato e ricade pertanto nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del TUSP (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi);

ATTESO che il D.LGS. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” all’art. 30 dispone, per gli Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l’obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, da effettuarsi entro il 31/12/2025;

- che tale ricognizione esclude i servizi a rete a rilevanza economica affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso, come le Autorità d'Ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL, quali il TPL, Servizio Idrico Integrato e igiene ambientale;

RILEVATO che, con riferimento ad altre forme di partecipazione che non rientrano nelle disposizioni del richiamato art. 20 del TUSP, in ragione delle motivazioni di seguito specificate, questo Comune dà atto del permanere del seguente ulteriore rapporto in essere:

Denominazione Organismo	Principali servizi prestati (al 31.12.2022)	Proprietà Comune
Azienda Pluriservizi Monterotondo Azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000	Farmacie Igiene Ambientale Tecnologico - Manutentivo Pulimento Cimiteri Agenzia Pubblicitaria Sosta Tariffata Affissioni Riscossione tributi minori Scuolabus	100%
Fondazione Istituzione Culturale Monterotondo	Biblioteche Teatri Musei	100%

RITENUTO opportuno precisare quanto segue:

a) l'azienda speciale non trasformata in società è un <ente strumentale>, avente natura di ente pubblico economico (Cass. Sent. un. 15 dicembre 1997, n. 12654) e rimane disciplinata dall'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e tale normativa non è stata oggetto di alcuna riforma da parte del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017. La Corte dei Conti – Sezioni Autonomie – nelle “LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. n. 175/2016, di cui alla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, individua proprio nell'azienda speciale una delle forme alternative alle società per la gestione dei servizi pubblici locali;

b) le fondazioni sono disciplinate dal titolo II del libro I del codice civile e non dal T.U.S.P.;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 27/12/2024, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2023;

VISTO l'art. 239 del D.lgs. 267/2000 e ritenuto non necessario acquisire il parere dell'organo di revisione in quanto non vi è alcuna modifica nelle modalità di gestione dei servizi a mezzo delle società partecipate, rispetto all'assetto delineato con il precedente piano di razionalizzazione periodica;

ACCERTATO pertanto che questo Comune non detiene alla data del 31/12/2024 partecipazioni per le quali si rende necessario adottare il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del sopracitato decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175;

CONSIDERATO che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO che le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione "Bilancio" che ha competenza anche nella materia delle partecipazioni, nella seduta del 16/12/2025;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

udita l'esposizione dell'Assessora Rossi;

il tutto come da verbale inserito a seguire alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti si rinvia;

con il seguente esito di voto palese per il punto n. 12 all'ordine del giorno:

FAVOREVOLI N. 15

CONTRARI N. 6 (Capobianco, D'Angelo, Di Ventura, Maceratesi, Mancini, Petrocchi)

DELIBERA

di dare atto che nel piano di razionalizzazione adottato nel 2024 con la deliberazione consiliare n. 87 del 21/12/2024, non erano previste misure di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate e che pertanto non è necessaria la relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione;

di dare atto che questo Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie alla data del 31/12/2024, per le quali non si rendono necessarie misure di riassetto per la loro razionalizzazione:

Denominazione Società	Principali servizi prestati	Percentuale capitale sociale posseduto	Azione intrapresa
ACEA ATO 2 S.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ambito territoriale 2 Lazio centrale – Roma.	0,000003%	Mantenimento

di dare altresì atto che la suddetta partecipazione riguardante il servizio idrico integrato è esclusa dall'obbligo della ricognizione periodica prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, in quanto servizio gestito da autorità d'ambito.

di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Alle ore 12.16, prima della votazione sull'immediata eseguibilità, esce il Sindaco Varone.
(Consiglieri presenti n. 20)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di avviare le procedure,
con il seguente esito di voto palese per il punto n. 12 all'ordine del giorno:

FAVOREVOLI N. 14

CONTRARI N. 6 (Capobianco, D'Angelo, Di Ventura, Maceratesi, Mancini, Petrocchi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Punto n. 12: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20, DLGS N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31.12.2024.

Presidente DONNARUMMA. Passiamo alla prossima delibera. Chi è che illustra? Sempre l'assessora Rossi. Prego.

Assessora ROSSI. Anche questa è una delibera rituale, è legata al bilancio di previsione. È una delibera con la quale si individuano le società partecipate, le partecipazioni pubbliche dell'ente. L'ente ha come partecipazione pubblica l'Acea Ato 2, per lo 0,03 per cento, l'Azienda pluriservizi Monterotondo per il 100 per cento, la Fondazione Istituzione culturale Monterotondo per il 100 per cento, le quali hanno dichiarato che al 31 dicembre non hanno alcun disavanzo e pertanto possiamo approvare la relativa delibera.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Non ci sono interventi? Mettiamo votazione la delibera.
La votazione è aperta.

(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.

Presenti	21
Favorevoli	15
Contrari	06
Astenuti	00

Il Consiglio approva.
Mettiamo a votazione l'immediata esecutività della delibera.
La votazione è aperta.

(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.

Presenti	20
Favorevoli	14
Contrari	06
Astenuti	00

Il Consiglio approva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 110**

Ufficio Proponente: **Affari legali**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Affari legali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2025

Il Responsabile di Settore

Lamanna Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Donnarumma Vincenzo

Il Segretario Generale

Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 13/01/2026
Vincenzo Donnarumma in data 13/01/2026



Comune di Monterotondo

Data 22/12/2025 N. 90	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2024.
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione nr. 90 del 22/12/2025 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (<https://servizi.comune.monterotondo.rm.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=1>) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 23/01/2026 in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;

Monterotondo li, 13/01/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 13/01/2026